条款与政策

2024. 8

条款与政策

1. 成为业务伙伴 3
2. 成为业务伙伴的要求 3
3. 优惠顾客的临时资格 3
4. 业务伙伴的权益 3
5. 独立的法律主体地位 4
6. 业务伙伴终止合作合同 4
7. 遵守奖励计划 4
8. 推广行为和宣传资料的使用 4
9. 产品声明 5
10. 收入和生活方式的表述 5
11. 社交媒体 6
12. 产品推广 6
13. 电子邮件推广 7
14. 媒体采访 7
15. 知识产权 7
16. 业务伙伴姓名、肖像、和图像的使用 7
17. 服务地点 7
18. 线上业务限制 7
19. 未经授权招募；禁止参与竞争企业 8
20. 竞争性产品和竞业禁止 8
21. 严禁抢夺市场 8
22. 不得诋毁 9
23. 业务伙伴仅限经营一份业务 9
24. 联名/解除联名 9
25. 变更推荐人/辅导人 9
26. 注册冲突 10
27. 反操纵条款 10
28. 授权业务 10
29. 第三方行为 10
30. 国际业务 11
31. 葆婴公司 11
32. 遵守法律法规 11
33. 产品保管和品质控制　要求 11
34. 获得服务费及其他收益资格 11

35. 收益和调整 11
36. 税务 12
37. 产品配送及损失风险 12
38. 退换货政策 12
39. 取消或修改订单 12
40. 滥用退换货政策 12
41. 业务伙伴资格延续 12
42. 违反政策的调查及通知 13
43. 纪律处分 13
44. 申诉程序 13
45. 解除合同的效力 13
46. 保密 14
47. 免责 14
48. 修订 14
49. 自担风险 14
50. 变更市场的豁免 14
51. 完整协议 14
52. 不可抗力 15
53. 分割条款 15
54. 存续 15
55. 弃权 15
56. 独立经营 15
57. 标题 15
58. 翻译 15
59. 专业术语 15
60. 个人资料与隐私 15
61. 争议解决 18
62. 释义 19

1. 成为业务伙伴（业务伙伴包括优惠顾客、服务商、直销员）

您可以通过完成以下在线申请流程成为公司的业务伙伴：

- 在线完成注册申请，提供有效的个人身份信息和联络资料，成为优惠顾客；
- 优惠顾客满足公司的要求，可与公司签订书面合作合同并提交相关资料，成为公司的服务商或直销员。
- 您可从公司或其他业务伙伴处获得在线填写申请资料或签订书面协议的所有信息。

成为公司的业务伙伴您无需购买任何产品或资料，也无需支付任何费用。

2. 成为业务伙伴的要求

- 注册优惠顾客需年满 18 周岁、具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；且所有业务伙伴均不得故意或试图向公司推荐或自行招募任何 18 岁以下的人士成为公司的业务伙伴。
- 优惠顾客申请成为服务商或直销员需年满 22 岁，不得为全日制在校学生、公务员、现役军人、教师、医务人员、境外人员、法律或行政法规规定不得兼职的人员。且所有业务伙伴均不得故意或试图向公司推荐或自行招募，任何具有以上身份的人士成为公司的服务商或直销员。
- 优惠顾客如申请成为服务商或直销员，申请人需签署书面协议及提供相关申请资料并通过公司审核；
- 申请人所提交的资料必须真实、有效和准确，不得借用、冒用他人名义或通过其它不正当方法成为业务伙伴；如申请人提供不真实或不符合要求的资料或用不正当方法成为业务伙伴，公司保留一经发现即终止与公司所签署的合同的权利；
- 公司保留接受或拒绝任何个人或实体申请成为业务伙伴的权利。

3. 优惠顾客的临时资格

新注册申请为优惠顾客者将获得为期三十（30）天的临时资格，在此期间，优惠顾客必须同意公司有关优惠顾客的相关要求。如优惠顾客在获得临时资格的 30 天期满前不同意公司有关优惠顾客的相关要求，则该优惠顾客的账户将被冻结并可能被终止。

4. 业务伙伴的权益

- 以优惠的价格购买公司产品并获得公司提供的相关服务；
- 服务商通过推广公司产品及为顾客提供售前、售后等服务并获取服务费；直销员按照直销条例规定以直销方式销售公司产品以及为顾客提供相关服务并获得相应报酬。
- 向公司推荐他人成为公司的业务伙伴并受公司委托管理相关的业务。

- 参加促销推广、奖励竞赛及公司举办的其他活动；
- 自行承担费用参加公司在全球各地举办的业务伙伴年会及活动
- 参与公司赞助的事业支持、服务、培训、鼓励和表彰活动并承担适当的成本费用。

业务伙伴通过持续参与上述任何活动或接受与公司合作合同中的任何其他权益，即表示接受本协议，以及任何相关更新与修订。

5. 独立的法律主体地位

业务伙伴为独立的合同主体。合作合同及本《条款与政策》不在公司和业务伙伴间设立雇佣关系、代理、合伙或合资关系。业务伙伴不得宣称自己为公司雇员、代理、公司代表、或连锁专营权的购买者。业务伙伴应自行承担相关个人收入或其所有公司费用或其它应纳税款。业务伙伴无权享受公司雇员福利。业务伙伴无需寻求公司批准即可雇佣助手或助理，但业务伙伴应对其雇佣的助手或助理的活动负全部责任，因助手或助理违反任何协议内容则将被视为该业务伙伴的行为。无论任何原因，业务伙伴都不会被视为公司雇员。业务伙伴可在遵守与公司所签订的协议内容前提下设立目标、工作时间、经营地点和经营方式。业务伙伴需全权负责按照公司的协议进行活动时做出的所有决定及产生的所有费用。业务伙伴需自行承担与公司协议项下的所有创业和业务风险。业务伙伴需自行取得其业务所在地法律法规所要求的营业执照、许可和其它政府批准，包括但不限于任何在其居住地以外的地区经营业务可能需要的资格。

6. 业务伙伴终止合作合同

业务伙伴可以通过以下方式自愿终止与公司的合作。

书面通知：业务伙伴无须任何理由，可随时以任何理由书面通知终止合作合同并要求公司删除其注册的账号、和所有个人隐私信息或个人敏感信息，终止通知须以书面形式在线提交公司或邮寄至公司的主要营业地址。

7. 遵守奖励计划

业务伙伴必须遵守「奖励计划」的条款。业务伙伴不得：

- 擅自将未经批准的奖励计划、销售方法或将奖励计划与其它计划相结合的方法对外宣传、推广公司；
- 要求或鼓励其他现有的或潜在业务伙伴以任何不同于公司奖励计划的方式参与公司业务；
- 要求或鼓励其他现有或潜在业务伙伴签署与公司标准合同不相符的任何其它协议或合同，以成为业务伙伴；
- 要求或鼓励其他现有或潜在业务伙伴向任何个人或实体以任何非公司政策认同的购买或付款方式参与奖励计划；
- 向其他人员或第三方泄露或出售客户名单。
- 制作私人版本的优惠顾客申请表。业务伙伴只能通过公司网站或在线进行申请。

8. 推广行为和宣传资料的使用

业务伙伴需使用公司编制或批准使用的宣传和广告资料。业务伙伴自行制作的广告或宣传资料必须符合本《条款与政策》之所有规定，包括：

- 业务伙伴不得在其个人广告或培训资料上使用任何未经公司批准的文字、录音、影像等支持资料或工具
- 未经公司批准，不得使用公司官方商标或标记；
- 应以专业而有品味的方式制作广告或宣传资料。
- 资料中不得包含公司认定的任何无礼、欺骗、误导、非法、不雅、不道德、冒犯或不符合公序良俗的内容；
- 内容真实，不作任何欺骗性收入或生活方式的阐述或产品疗效的说明或其他不合适的产品宣称；
- 不向他人暗示所从事的业务是一个成为公司雇员的机会；
- 遵守适用于广告和商业道德行为的所有法律法规；
- 不侵犯公司或任何第三方的任何知识产权；
- 不暗示公司已批准、认可、印刷、或推荐此类书籍和资料；
- 不得以盈利为目的出售任何资料给其他业务伙伴；
- 仅在业务伙伴所管理和服务的市场及顾客当中进行宣传。

业务伙伴使用自行制作的广告或宣传资料开展业务活动而产生的一切法律责任由业务伙伴自行承担。如因此所产生的任何索赔、损失或其它费用（包括但不限于律师费和诉讼费）公司将依法向其追索。此条款于合同终止后继续有效。

为确保完全符合公司广告政策，欲制作广告或宣传资料的业务伙伴必须遵守本《条款与政策》，业务伙伴违反上述要求的行为可能会受到纪律处分，包括终止《市场服务合同》。公司保留自行决定审查和要求编辑或删除资料中任何内容的权力。

9. 产品声明

- 业务伙伴应严格按照公司提供的产品推广资料介绍和推广产品，不得对产品的用途、性能、功效、用法、用量等做夸大、失实的宣传，不得欺骗、误导消费者；
- 业务伙伴不得声称公司的产品对于任何疾病、病症、缺陷或损伤有治愈、治疗、诊断、减轻或预防的功效。不得将产品介绍给正在接受治疗的重病患者；
- 业务伙伴对其做出任何法律法规或本政策与条款所禁止的产品功效宣传的，应自行承担因此导致的全部后果，并且公司为产品所购买的产品责任保险不适用于该业务伙伴，也不会承担业务伙伴因此所受到的任何损失；

- 业务伙伴不得声称和暗示任何产品已在美国食药管理局（简称 FDA）或中国大陆市场外其他国家或地区的药食监管机构注册或获得批准；
- 获得国家药品监督管理局的批准或备案的公司产品内容或标志,以及产品的功能、原料、成分、使用方法和用量等及产品适宜和不适宜人群，均已依法在产品包装上的标签内容中显示。业务伙伴向他人介绍公司产品时应严格按照公司产品标签内容进行。

10. 收入和生活方式的表述

在推广业务时，业务伙伴不得做欺骗性收入声明、表述或证明。

欺骗性收入声明包括与公司业务相关的任何书面或口头声明、证明、表述或其他的表示：

- 对收入、盈利或利润的夸大或承诺；
- 以任何形式对收入、盈利或利润提出具有误导性的假设、潜力或预估；
- 声明业务伙伴能赚取永续或无限的收入，或可以替代他们现在的收入；
- 声明业务伙伴能获得财务自由；或
- 任何对于其他业务伙伴业务收入或盈利的虚假、不完整，或误导性及可能误导性信息。

需确保收入声明不产生欺骗性，声明必须严格遵守以下每项要求：

- 业务伙伴不得公开透露在公司赚取的市场服务费,也不得在任何公众场合或媒体出示银行收入信息、税单，或类似的财务记录；及
- 业务伙伴不得进行欺骗性的生活方式宣传。“生活方式宣传”是一种明示或暗示业务伙伴可以获得非同寻常的成就的宣传。

欺骗性的生活方式声明范例包括但不限于宣称从事公司业务将带来：

- 提前退休或能辞去工作；
- 相当于全职工作的收入；
- 奢华的生活方式；
- 能够买房买车；
- 度假；或
- 任何类似曲解业务伙伴所获得的合理的收入或盈利结果的陈述。

此外，业务伙伴不得在任何欺骗性收入声明或生活方式声明中以暗示的方式提及或涉及到公司，比如，在一篇暗示奢华生活方式的社群媒体中的贴文中提及公司。

在提及或讨论收入时，业务伙伴必须向潜在客户明确表示成功需要毅力、努力、投入和业务技巧；业务伙伴绝不能表述无需自身努力和投入就可以成功；或向潜在客户作任何收入的保证。

11. 社交媒体

业务伙伴有责任确保制作和/或发布在任何社交媒体网站上的所有内容和宣传资料都符合本《条款与政策》。社交媒体平台包括但不限于电视、广播、报纸、微信、微博、小红书，抖音，快手，Facebook 、Instagram、Twitter、LinkedIn、YouTube 或其他互联网平台等。

12. 产品推广

- 业务伙伴应严格按照公司产品价格规定进行产品推广。不得加价或擅自收取附加费用转销售或销售。严禁业务伙伴自行或以他人名义打折、变相打折转销售产品；
- 在向消费者推广产品时，业务伙伴应向消费者详细介绍公司的退换货制度。消费者向公司购买产品后，业务伙伴应帮助消费者从公司获得发票或消费凭证并谨慎及时地处理消费者对产品的投诉；
- 业务伙伴应严格按照公司营运细则，协助妥善处理客户的产品退换事宜；
- 业务伙伴不得向任何为转售为目的个人或实体提供或销售公司产品；
- 直销员可以在直销区域内向顾客销售公司产品。

13. 电子邮件推广

为遵守法律法规并避免损害公司的品牌诚信，禁止业务伙伴主动发送宣传公司，产品和业务机会的电子邮件给未明确要求接收此类信息的人员。此类信息收件人要求停止接收此类信息的，应立即停止发送。

14. 媒体采访

未经公司事先批准业务伙伴不得在媒体访谈、 刊物文章、新闻报导、社交媒体或任何其它公开信息、贸易或行业媒介中宣传公司产品或业务机会。如业务伙伴收到媒体或媒体渠道的任何成员的询问，应将询问提交至公司客户服务部 customerservice@baoying.com.cn。

15. 知识产权

USANA 是所有与 USANA 和葆婴相关的知识产权的唯一拥有者，包括 USANA 和葆婴的产品名称、商标、商标名称、商业外观、专利、版权和商业秘密（统称“知识产权”）。除非公司另行通知，根据本《条款与政策》，业务伙伴被授权使用知识产权来宣传 USANA 和葆婴产品及推广其商业机会的有限许可，业务伙伴不得将任何知识产权用于任何其他目的。业务伙伴（无论出于何种原因，自愿或非自愿）终止其业务后，该业务伙伴使用知识产权的有限许可亦立即终止。业务伙伴于有限许可终止后，应立即停止使用知识产权，将所有书面的知识产权的纸质资料归还给 USANA，并永久删除任何知识产权的电子版本。为保护公司品牌的完整性和知识产权，业务伙伴不得：

- 试图在任何国家注册或出售任何知识产权；

- 在任何法律实体名称、网站 URL、社群媒体账号或电子邮件地址中使用任何知识产权或其任何衍生或使人混淆的相似变体；
- 在社交媒体名称或用户名中使用公司名称；
- 从任何公司活动中或任何公司代表、员工或其他业务伙伴所做的报告及演讲中进行录制影音或复制任何资料；
- 未经个人和/或公司明确书面授权，在任何书面或电子媒体发布或诱导发布与公司相关的个人姓名、照片或肖像、受版权保护的材料或财产；
- 未经公司明确书面授权，以任何书面形式或电子媒体发布或诱导发布公司受版权保护的材料或财产。

16. 业务伙伴姓名、肖像、和图像的使用

业务伙伴永久且不可撤销的同意公司及其所有关联企业在促销宣传资料上使用其姓名、证明、照片、图像、视频和/或音频记录，以及其任何其他肖像。业务伙伴放弃自行使用上述资料获益的权利，且同时放弃对公司及其所有关联企业使用此类资料的所有索偿权利。

17. 服务地点

为保护 USANA 品牌的完整性，产品只能在分公司、服务网点中陈列展示。业务伙伴不得在任何类型的零售地点展示或销售产品。禁止的零售地点包括但不限于实体零售店和售货亭。

18. 线上业务限制

为保护 USANA 品牌的完整性并确保其他业务伙伴能有意义地参与公司业务，业务伙伴不得自行建立网站或通过分类广告网站、拍卖网站、电子商务购物网站或物流网站（包括但不限于淘宝，京东，拼多多，微店）等从事任何线上的批发、零售、竞拍、转卖产品的活动、或从事任何未经公司授权的线上宣传和推广活动。

19. 未经授权招募；参与竞争企业

- 在与公司合作的有效期内，以及合作到期或任何一方出于任何原因终止协议之后十二(12)个月内，业务伙伴不得推广产品、或招募任何业务伙伴以任何方式参与任何竞争企业。

「招募」一词是指以任何其它方式直接或间接，实际或意图推荐、招揽、招募、鼓励或努力而对他人造成影响。这包括任何可能导致终止或缩减任何业务伙伴与公司之间业务关系之行为。「推广」一词是指以任何方式直接或间接地向任何当前与公司有业务关系的业务伙伴销售、建议销售、或推销竞争企业的产品，包括但不限于通过使用任何网站、博客、或其用于或曾用于讨论或推销业务或产品的其它社交媒体网站。公司也不鼓励业务伙伴向其他业务伙伴或顾客推广任何其他直销企业的产品或商机，即使该等直销企业的业务或产品与公司的业务或产品并无直接或间接的竞争关系。公司已向业务伙伴提供了对公司有价值和保密的保密信息，以及专业培训与营销策略的权限。因此，该业务伙伴须同意本条的规定是公平而合理的，是保护公司业务及其关系企业所必需的，并且本条的规定并不妨碍业务伙伴取得业务报酬。

公司禁止业务伙伴参与竞争企业的活动包括但不限于：

- 不得以任何形式自行招募业务伙伴，包括但不限于：服务商、直销员、优惠顾客等;
- 不得利用业务伙伴的经营场所以及公司业务相关的场合、资源或关系进行融资、集资、募捐等活动；
- 业务伙伴在解除合同后的一年内不得直接或通过他人诱使公司业务伙伴加入其它竞争企业;
- 业务伙伴不可组织、参与竞争企业的业务或各类活动(包括但不限于演讲、授课和分享等)；不得接受有利益关系的团体或个人的邀请进行演讲、授课或分享等。“竞争企业”是指与公司存在利益冲突的企业，包括但不限于与公司业务和经营模式相似、销售同类或近似产品的企业；
- 不得利用公司的资源推广或销售非公司提供的业务、产品或服务。

20. 竞争性产品和竞业禁止

业务伙伴不得声明或暗示“注册成为公司的顾客或业务伙伴”是开展另一个业务或购买其它产品或服务的前提条件。业务伙伴不得声明“推荐、鼓励其他公司的产品或业务机会”是在公司获得成功的基本条件。业务伙伴不得专门锁定或接触其他业务伙伴参与任何非公司认可的培训计划。

21. 严禁抢夺市场

“抢夺市场”是指招募或试图招募现为优惠顾客、或已与公司签署合作合同的业务伙伴、或在前六（6）个月内已由他人进行管理的顾客或业务伙伴提供市场管理与服务。

- 业务伙伴不得以贬低、诋毁、攻击其他业务伙伴的方法，来引诱他人加入自己的市场；
- 业务伙伴不得向他人承诺在自己管理的市场将会比在其他市场获得更大成就;
- 如果业务伙伴被其他市场的业务伙伴主动接触，或主动接触其他市场的业务伙伴，他/她必须引导并鼓励该业务伙伴回到其原所在的市场;
- 若一名潜在的业务伙伴或陪同一名业务伙伴参加公司会议或活动，其他业务伙伴在十四（14）天内，不得推荐该潜在业务伙伴在公司登记注册；或除非将潜在业务伙伴带至公司会议或活动的业务伙伴告知其他业务伙伴，该潜在业务伙伴已决定不在公司登记注册并且该业务伙伴也不再推荐该潜在业务伙伴在公司登记注册（以上两种情况以先发生者为准）。违反本政策将会严重不利于其他业务伙伴的业务和公司业务的增长和销售。

22. 不得诋毁

业务伙伴不得以不公平的方式对公司、其他业务伙伴、产品、奖励计划，公司员工、其他企业（包括竞争对手），或其他企业的产品、服务或商业活动进行诋毁、嘲讽、贬损、嘲弄、贬低，谴责或采取不适当的行动。

本条中所述的“诋毁”是指任何使人难堪和/或负面的事情，无论此种诋毁所包含的信息是否符合事实。即使业务伙伴放弃了任何接受经济补偿的权利或参与由当地执法机构所作的调查；或遵守业务伙伴应提供法院、政府监管部门或法规所要求的真实证词或信息的义务，本条款中的任何内容均不得诠释为：禁止业务伙伴向当地执法机关提出指控或投诉，包括对本《条款与政策》的豁免条款的有效性提出质疑。

23. 业务伙伴仅限经营一份业务

每个业务伙伴仅限注册一个业务账号经营公司业务，并获得收益，或作为经营该业务的实体的成员、个体所有者、股东、信托人或受益人等身份获得收益。本条规则并不限制业务伙伴的配偶登记成为独立的业务伙伴（申请单独的业务账号），开展第二份业务，但该第二份业务应在该业务伙伴所管理和服务的市场，不得在其他市场。配偶的业务必须是由配偶实际经营的独立业务。

24. 联名及解除联名

- 公司仅限夫妻联名持有同一业务账号。如在现有的业务账号中加入联名人，须向公司提出书面申请。

- 如果共同持有人的业务解散、因个人原因放弃共同持有、或一方将其业务转让给对方，则放弃原有业务所有权的个人或实体可重新申请注册成为新的业务伙伴，但需在完全停止参与公司业务活动六（6）个月后。该等公司业务活动包括但不限于培训，产品或业务推广活动和招募等。

25. 变更推荐人/辅导人

除下列情况外，公司不允许任何人更换推荐人/辅导人

- 被欺骗引诱成为业务伙伴的；

- 由于业务伙伴错误，将新业务伙伴放置在错误的市场位置、或错误的填写了推荐人/辅导人，可在新业务伙伴注册后十（10）天内提出申请；如果业务伙伴申请变更时已经开展业务，则不允许做任何变更；

- 重新注册等待期：

职级为执行以下（不包括执行）的业务伙伴：

- 若业务伙伴已连续六（6）个月处于“不活跃”，该业务伙伴可以终止该业务后，申请变更推荐人/辅导人（即重新注册）；
- 若业务伙伴自愿书面要求解除合同（业务账号取消），须连续满 6 个月并未参与公司任何业务活动后，可以在自己所选择的推荐人推荐下重新申请注册。

职级为执行及以上的业务伙伴：

- 若业务伙伴已连续满十二（12）个月处于不活跃的状态，该业务伙伴可以终止该业务后，申请变更推荐人/辅导人（即重新注册）；

- 若业务伙伴自愿书面要求解除合同（业务账号取消），须连续满 12 个月并未参与公司任何业务活动后，可以在自己所选择的推荐人推荐下重新申请注册。
- 仅适用于本政策的 “不活跃”，是指在该业务伙伴的商务中心完全没有任何订单的状态；在等待期内，该处于不活跃状态的业务伙伴不得为自身、直接或间接为另一位业务伙伴去从事任何公司业务活动（如本条所述），包括不得使用假名、配偶姓名、其他任何人姓名和身份证号码等方式从事公司任何业务活动。

26. 注册冲突

每位潜在的业务伙伴都有自主选择推荐人的权力，一般规则是：第一个为潜在业务伙伴做了实质性工作的业务伙伴应作为该潜在业务伙伴的优先推荐人；如潜在业务伙伴或代表其的业务伙伴重复向公司递交不同推荐人的申请表或合作合同时，公司将认定第一份收到、接受并处理的该名业务伙伴的申请（合作合同）为有效申请，如有任何关于业务伙伴的注册推荐人问题，将由公司做出最终裁决。

27. 反操纵条款

严格禁止业务伙伴或与其他第三方合作的任何业务伙伴操纵公司的市场业绩。操纵包括但不限于：

- 虚假信息注册登记，包括使用虚假或不完整的联络信息和身份，或无法以合理方式验证的信息；
- 已经注册的个人，不知道自身已被注册登记或对业务认知很少或完全不了解、或没有意愿使用产品或经营业务；
- 将希望仅成为顾客的个人注册登记为服务商等业务伙伴；
- 为了获得市场计划中的服务费、晋升、奖励等资格，购买或赠送过量的产品；产品是否过量由公司裁定。业务伙伴不得在任何四星期循环周期内购买超过他/她可以合理自己使用的产品，也不得鼓励他人如此做；
- 为获得退款滥用退货政策；
- 参与其所在市场其他业务伙伴的订货（将订单放置在未真正购买产品的业务伙伴名下）；
- 其他违法、欺诈或不符合商业道德的行为。

业务伙伴同意公司可以调整或收回因操纵业绩所得到的市场服务费或其他奖励。无论该服务费或奖励的收受者是否参与了操纵，该业务伙伴同意退还“公司认定的因操纵业绩而获得的任何款项”、或签署必要的文件同意“公司可以从将来支付给业务伙伴的款项中扣除因操纵业绩而获得的款项”。

28. 授权业务

业务伙伴（不包括直销员）只允许向顾客推广公司规定的产品，业务伙伴不得将产品转销售给其知情或有理由知情意图转售产品的任何个人或实体。业务伙伴不得引导或促使任何人购买超出此人四周内能够自行消耗用量的产品。

29. 第三方行为

如果某个第三方代表业务伙伴从事了违反本《条款与政策》的行为，或者该第三方主动或被动的协助或知情该业务伙伴从事了违反本《条款与政策》的行为，则该第三方的行为视同该业务伙伴的行为，该业务伙伴的业务可能被终止。对违规行为的“知情”不仅限于实际上了解。若业务伙伴知道或者应当知道其行为可能导致第三方违反本《条款与政策》，则该业务伙伴将被视为对该违规行为知情。

第三方包括但不限于：配偶，近亲属等。

30. 国际业务

业务伙伴不得在中国大陆以外的市场从事葆婴公司的业务活动，包括但不限于业务培训、推广和推荐。

31. 葆婴公司

- 只有在葆婴公司注册为业务伙伴的中国公民（除港澳台居民外）可以在中国大陆市场从事业务销售葆婴公司的产品，未在葆婴公司注册的业务伙伴，不得在中国大陆市场从事葆婴公司业务活动，包括但不限于在中国大陆市场的业务培训、推广和推荐；也不得寄送任何中国大陆市场以外生产和在售的 USANA 产品到中国大陆市场。

- 业务伙伴不得参与在中国大陆市场转运、销售、转售 USANA 其他市场生产的产品、或从事相关的业务或服务等，业务伙伴不得为中国大陆市场以外的 USANA 特许专营商或顾客支付订单或协助支付订单。

- 业务伙伴不在中国大陆市场转发和编辑 USANA 其他市场的宣传资料，图片和视频等。

违反本政策将被视为违反本《条款与政策》，将导致其《市场服务合同》的终止。

32. 遵守法律法规

业务伙伴必须遵守所在地的法律法规和行政命令，遵守社会公德，遵循自愿、公平、诚实、信用的原则开展业务活动。严禁在开展业务过程中涉及政治、宗教、迷信、传销及其它不正当或不道德的言行。

33. 产品保管和品质控制要求

业务伙伴不得以任何方式对公司产品上的标签、资讯、材料、包装或设计做重新贴标、修改或篡改。任何此类篡改都将使公司对任何产品的责任保障或保险对业务伙伴失效并可能使业务伙伴受到严厉的民事和刑事制裁。业务伙伴必须在收到产品后立即检查产品及其包装是否存在损坏、缺陷、密封破损、篡改证据或其它不合格情况（「缺陷」）。若发现任何缺陷，请勿

使用该产品并立即将缺陷产品上报公司。产品必须存放在阴凉、干燥、避免阳光直射处，且产品及其包装不易受到物理损坏处。业务伙伴必须配合公司执行任何产品召回或向其他消费者安全信息传播。

34. 获得服务费及其他收益资格

业务人员在遵守合同及本《条款与政策》，以及保持每连续四周自身有订货的情况下，才有资格获得收益。

公司有权变更服务费及其他收益的政策并在变更实施前提前通知业务伙伴。

35. 收益和调整

业务伙伴所赚取的收益是根据公司向消费者销售产品的数量以及业务伙伴为消费者提供服务的内容计算的。因此当业务伙伴或消费者退货和退款时，公司有权对支付的收益进行相应调整。在退款处理完成后，公司将从业务伙伴的收益中扣除与退货/退款产品相对应的服务费收益。

公司每周计算服务费，按月支付。业务伙伴收到服务费后，应仔细查看，如发现错误或差异，需在公司支付日期起三十（30）天内向公司报告。如业务伙伴未能在三十（30）天内公司报告相关的错误或差异，即被视为该业务伙伴放弃申诉。

顾客订购的产品确认收到后，业务伙伴可被支付或接受任何服务费收益。

36. 税务

业务伙伴应严格按照国家的税务政策和公司要求履行税务责任。

37. 产品配送及损失风险

公司委托第三方承运商向业务伙伴配送产品，如果业务伙伴同意支付运费、手续费及其它相关邮寄费用，公司将安排第三方承运商将产品配送到业务伙伴指定地址。公司保证发货时产品外包装完好无损，并按照承诺配送时间送达指定地点。支持开箱验货服务，业务伙伴在收到货物时需确认外包装箱是否完好，并开箱检查产品与发货单的产品明细是否一致，签收同时需出示有效证件。业务伙伴签收确认后，届时产品的所有权及丢失或损坏的风险即转移到业务伙伴。

38. 退换货政策

满意保证：公司对所售产品提供退换货满意保证。如业务伙伴因任何原因对任何产品不满意，可以自购买公司产品之日起 30 日内，产品未开封，凭公司开具的发票或者售货凭证、需退换的产品，向公司、分支机构及服务网点办理换货和退货。公司及各地分支机构应当自消费者提出换货或者退货要求之日起 7 日内，按照发票或者售货凭证标明的价款办理换货和退货。

满意保证不适用于从非公司销售渠道（包括但不限于淘宝、京东、任何线上互联网渠道、或任何线下非公司经营的实体店等）所购买的任何产品。

所有业务伙伴的退换货须由购买该产品的账户的拥有者提出。

业务伙伴发生退货的，因购买该等产品所获得的赠品（如有）应一并退还，且将已享有的优惠，包括但不限于优惠券或积分等一并扣除；为发生退货者提供市场服务的业务伙伴，其此前从公司获得的与该等退回产品有关的服务费用或任何奖励应向公司退还或由公司从应向其支付的费用中扣除。

39. 取消或修改订单

业务伙伴可根据公司现行政策在公司系统下单后取消或修改订单，具体根据公司订单系统的指引和规定。

40. 滥用退换货政策

如有业务伙伴被确定滥用无条件退款满意保证，公司将根据公司退货政策给与该业务伙伴退货退款，但该业务伙伴资格可能被终止。

41. 业务伙伴资格延续

业务伙伴的资格有效期以双方签订的合同中的约定为准。业务伙伴资格的延续表示业务伙伴接受并承诺遵守本《条款与政策》，并保留业务伙伴存续期间应获得的权益。如果公司选择：(1) 停止业务营运；(2) 解散商业实体；或（3）终止销售其产品和/或服务，则公司保留在三十 （30）天前通知终止所有业务伙伴协议的权利。

如果业务伙伴出现以下情况，公司可能会终止其业务：

- 未按时与公司续签合作合同。
- 未能重新确认遵守本政策及与公司的合作合同：业务伙伴可能会收到需要重新确认申请和遵守本政策及合作合同的要求。如不同意重新签署，业务伙伴的合同可能会被终止且在公司注册的账号会被取消。

42. 违反政策的调查与通知

若公司认为或有理由认为某业务伙伴违反了或正在违反某项政策（包括但不限于本《条款与政策》），商德与培训部将对该违规行为进行调查。调查结果将提交给商德委员会作决定。公司有权在调查决定期间暂扣该业务伙伴的服务费等其他奖励。如果商德委员会在审查调查结果后认为应适当给与纪律处分，包括但不限于终止该业务伙伴的合作合同，则商德与培训部会将其审核结论通知该业务伙伴。任何书面通知均以合理的商业方式发送，包括但不限于发送电子邮件到业务伙伴在本公司登记的电子邮箱。

43. 纪律处分

- 违反合作合同或本《条款与政策》、任何非法、欺诈、欺骗或不道德的商业行为、或公司认为会损害其声誉或商誉的任何业务伙伴的行为或疏忽，均可能导致业务伙伴的业务被暂停或终止，和/或依公司认为适当的任何其他的纪律处分来解决该等不当行为。在公司认为合适的情况下，公司将通过法律手段要求经济或其他方式的赔偿。

- 在开展业务的过程中，如业务伙伴因违反《直销管理条例》、《禁止传销条例》、《食品安全法》、《广告法》和《消费者权益保障法》及其他相关国家法律法规及公司规章制度而损害公司利益的，公司依法保留依法追究和索赔的权利。

- 业务伙伴违反合作合同或本《条款与政策》的行为使公司和财产的声誉等造成损害的，公司将根据情节轻重、按照《条款与政策》给予处罚，其措施包括但不限于：口头或书面警告；暂停履行合同；缓发或扣发其部分、全部收益和奖励；暂缓授予或取消相应职级晋升资格；不予续约或立即解除合同等。

44. 申诉程序

业务伙伴可以针对商德委员会的决定向公司商德申诉委员会提出申诉。业务伙伴的申诉必须在收到商德委员会审核结论 10 个工作日内，采用书面形式提交给商德与培训部，业务伙伴提交的申诉材料，将由商德与培训部审核后提交给商德申诉委员会，商德申诉委员会将审查商德委员会的决定，并将商德申诉委员会决定通知业务伙伴。商德申诉委员会的决定即位最终决定。在提起任何争议解决程序之前，业务伙伴必须完成公司所有的申诉程序。

45. 解除合同的效力

- 业务伙伴因任何理由解除合作合同后，该业务伙伴将对其原业务，及所在市场所产生的任何收益均不再拥有任何权利，也不会从其之前所管理和服务的市场中产生的利益中获得任何收益。在业务伙伴因任何理由终止业务后，该业务伙伴将：不得继续宣称是公司的任何业务伙伴、无权继续出售或推广公司产品或服务、必须在任何公众场合删除其任何属于公司的标志（识），并且必须停止使用任何其他附有公司的标志、商标或服务标识的文宣资料。

- 自愿终止其合作合同的业务伙伴将只能领取在其终止前，最后一个完整日历周的服务费。

- 非自愿终止合作合同的业务伙伴，只能领取在其终止前，最后一个完整日历周的服务费。但是，若有款项在调查过程中被扣留，无论该终止是自愿还是非自愿，业务伙伴都无权领取这些款项。在合同终止后，业务伙伴即无权领取任何服务费及收益。

46. 保密

公司的机密资料包括但不限于，公司所保存业务伙伴和/顾客名单，以及业务伙伴所有拥有及使用的所有商业机密资料及各类报表数据。除用于开展自身的业务外，业务伙伴不得将公司的机密资料用于任何其他目的。为保护公司品牌的完整性和知识产权，业务伙伴不得代表本人或任何第三方做出下列行为：

- 向任何第三方透露任何机密料；或

- 将声明或报表中包含的资料用于发展或经营公司业务以外的任何其他目的。

本保密条款在合同终止或到期后依然适用，并对业务伙伴具有法律约束力。

47. 免责

业务伙伴同意在以下情况发生时保障并保持公司及其所有关联公司免受损害：

任何违反《合作合同》和《条款与政策》、滥用产品或违法、以及在开展其业务的过程和范围内所发生的任何行为或疏忽等导致的任何索赔、损害赔偿、损失、罚款、处罚、判决、和解或其他费用（包括但不限于公司自身合理的律师费）。

本条款在合同终止或到期后依然适用，并对业务伙伴具有法律约束力。

48. 修订

公司将会自行决定合理善意地不定期修订本《条款与政策》或合作合同。修订案将通过公司官网发布通知于三十（30）日后生效，除第 61 条所述的争议解决协议中另有规定外，业务伙伴同意，在此通知发布三十（30）日后，任何修订将立即生效，并自动纳入《条款与政策》或合作合同中作为有效且具有约束力的条款。业务伙伴可在拟议修订生效日期之前终止其协议以选择不参与任何拟议修订。业务伙伴在任何修订的生效日期或之后继续参与公司任何业务，即表示知悉并接受修订后的《条款与政策》或合作合同。除非业务伙伴明确同意，否则修订不溯及既往。

49. 自担风险

业务伙伴知悉，业务伙伴往返参与公司有关的会议、活动、研讨会或聚会时，均为其独立业务的一部分，而不是以公司员工、代理或在职人员的身份参加，尽管其出席可能全部或部分是处于公司的邀请或与公司达成的协议。业务伙伴应自行负责此类行程的所有风险与责任。

50. 公司变更市场的豁免

如果业务伙伴不当变更其推荐人或辅导人，公司保留对该业务伙伴所在市场进行变更和调整的最终及专有处置权。对于因业务伙伴不当变更其推荐人或辅导人后的市场，就公司决定对该市场进行的所有变更和调整，该业务伙伴同意放弃对公司与其关联方的所有处置、决定提出任何索赔。

51. 完整协议

公司与业务伙伴签订的合作合同，包括但不限于《市场服务合同》、《条款与政策》、奖励计划及其他协议等（“协议”），是业务伙伴与公司之间就协议中涉及的所有事项达成理解和同意的最终意思表示，并取代双方之间所有之前和现有的（口头和书面形式的）的备忘录。本协议达成后，与本协议内容有关的所有先前的记录，备忘录，说明，讨论和描述均失效。除非本协议另有规定，否则不得更改或修改本协议。任何同期协议（口头或书面）均不得与本协议相抵触。如果本协议的条款与任何公司员工或其他业务伙伴对某业务伙伴的口头陈述之间存在冲突，则以本协议的明确书面条款和要求为准。

52. 不可抗力

若因发生公司不能预见、不能避免、不可控制的情况例如疫情等而导致延迟或无法履行，公司依法不承担责任。

53. 分割条款

若现行的《条款与政策》或合作合同中列明的任何条款或修订的条款，因任何原因被认定为无效、违法或无法执行时，则此等条款只应在使其具有可执行性的必要范围内进行修改，如果无法进行修改，则仅有此无效的条款将被从《条款与政策》和合作合同删除，其余条款及规定均维持全面有效。

54. 存续

本《条款与政策》第 19，29，30，46，48，61 条中规定的条款及违约补救措施应在本协议取消或到期后仍然有效。

55. 弃权

公司未能或延迟行使《条款与政策》或合作合同中的任何权利或补救措施，不应被视为公司放弃实施该等权利或补救措施。公司对业务伙伴违反《条款与政策》或合作合同中任何条款的行为放弃实施单独或部分的权利或补救措施，也不应被视为公司放弃对业务伙伴任何后续违约行为进行索赔；任何单独或部分行使本《条款与政策》或合作合同的任何权力或补救措施的行为，均不得排除公司在其他方面行使、或进一步行使本《条款与政策》/合作合同或法律所授予的任何其他权力或补救措施的行为。只有在极少数情况下，某项公司政策才会被视为公司已放弃实施权利或补救措施 ，此类放弃必须以书面形式实行，并由公司授权的人员签署。且该项放弃仅适用于该特定情况。

56. 独立经营

业务伙伴应自行寻求与业务发展相关的专业机构和建议（法律、财务、税务等），公司不会向业务伙伴提供以上的专业建议。

57. 标题

本《条款与政策》的标题仅供参考，不具有实质性效力。

58. 翻译

如果本《条款与政策》、合作合同的中文版本与其任何翻译版本之间有任何差异，则以中文版本为准。

59. 专业术语

此处使用的所有术语，若在本《条款与政策》中未定义，则参照奖励计划中的解释。

60. 个人资料与隐私

公司是其所收集的业务伙伴个人数据的控制者并对所收集的资料负责。

如何收集业务伙伴个人资料？

公司将通过获得批准的渠道，通过向业务伙伴提供包括公司网上平台、电子通讯及公司正式资料等渠道，来收集某些业务伙伴的个人资料（这些个人资料是指与业务伙伴有关并且可直接或间接识别出该业务伙伴的信息）。

公司收集哪些个人资料?

公司可能会收集下列各类个人资料：

- 身份信息包括：姓名、用户名或类似的标识信息、婚姻状况、头衔、出生日期、出生地、国籍、户籍、首选语言、年龄、收入和性别；
- 联系信息包括：账单地址、邮件地址、电子邮件和电话号码；
- 财务信息包括银行账户和支付卡信息；
- 交易信息包括业务伙伴的收付款细节，以及业务伙伴从公司处购买产品和服务的其它细节；
- 技术信息包括互联网协议（IP）地址、业务伙伴登录数据、浏览器类型和版本、时区设置和定位、浏览器插件类型和版本、操作系统和平台以及业务伙伴访问公司网站和其它在线服务所使用的其它技术；
- 个人账户信息包括业务伙伴的用户名和密码、业务伙伴的兴趣、偏好、反馈和调查反馈；
- 使用信息包括关于业务伙伴如何使用公司网站、产 品和服务的信息；
- 营销和通讯信息包括业务伙伴接收来自公司和第三方营销信息的偏好，以及业务伙伴的通讯偏好。

如何使用业务伙伴的个人信息？

公司可为履行与该业务伙伴订立的协议（包括本《条款与政策》、合作合同、任何附属于本协议的合约，以及任何供应产品或服务的合约）所必需的目的而处理该业务伙伴的个人资料，并遵守其法律义务。这包括出于订单和一般管理目的（包括根据奖励计划领取收益的资格和付款）而处理业务伙伴的详细信息。

公司可为其本身的合法利益处理业务伙伴的个人资料，但该等利益不得凌驾于业务伙伴的隐私权之上。这包括处理市场推广、业务开拓及发展、统计及管理方面事宜（包括分析及追踪交易，以及建立市场推广数据，使公司能够为业务伙伴提供更好的服务）。

公司在取得业务伙伴同意后，可将该业务伙伴的个人资料用作某些其它用途。

根据公司使用数据的特定目的，公司可能在多个合法理由下处理个人数据。

公司使用业务伙伴个人信息的目的

在法律许可的情况下，公司可将业务伙伴的个人资料用于下列用途：

- 处理您的业务伙伴申请；

- 处理、完成并通知与您相关联的产品订单的情况；
- 制作下线团队报表或其他相关业务报告；
- 提供业务伙伴服务，诸如规划和协助业务伙伴会议与培训；
- 管理业务伙伴权益；
- 制定与执行政策、营销计划和策略；
- 在公司期报、宣传文宣数据、和公司及部门内部沟通中发布个人资料；
- 提供推荐；
- 遵守适用之法律和协助任何主管单位或警方的调查；及
- 其他与上述各项直接相关的目的。

公司会出于账单及防止欺诈的目的使用业务伙伴的财务资料。

分享业务伙伴的个人信息

在法律许可的情况下，公司可出于其已声明的目的与下列第三方分享业务伙伴的个人资料：

- 公司人员及其关联公司在履行职责时需要获取业务伙伴的个人信息；
- 向公司或其关联公司（包括配送中心、审计师、医疗从业者、受托人、保险公司和会计）提供运输、支付处理、网络工具、欺诈防范、行政、营销、促销、印刷或其它服务的任何代理、承包商、供货商、供销 商或第三方；
- 推荐人、辅导人或服务和管理某一市场的业务伙伴，他们可能需要取得所在市场的其他业务伙伴的个人数据，以便观察其市场的活动和业务发展；
- 任何政府机构或其它适当的政府、警察或监管机关，以满足法律安全和监管要求；
- 任何为公司提供咨询、银行、法律、保险和会计服务的专业顾问，包括律师、银行、审计师和保险公司；以及
- 由公司或其关联公司任命的任何顾问/代理人，负责计划、提供和/或管理业务伙伴利益。
- 公司可向第三方披露任何数据（包括个人资料），作为可能出售、合并、兼并、更改控制权、转让大额资产、重组或清盘公司的准备或结果。如发生上述情况，公司会根据本隐私政策及数据保护法例，采取适当措施以确保持续个人资料的安全。如公司业务有任何更改，新拥有者可按本隐私政策所订明的方式使用业务伙伴的个人资料。

国际转移

在 USANA Health Sciences, Inc.设有业务的任何国家均可能储存和处理业务伙伴的个人信息。USANA Health Sciences, Inc.总部位于美国，业务伙伴的个人资料可能会被转移到美国并在美国进行处理。

数据安全

公司已采取适当安全措施以防个人资料意外遗失、 未经授权使用或取用、更改或披露。公司限定仅有业务需要的人士才可查阅业务伙伴的个人资料。这些人士只能根据公司的指示处理业务伙伴的个人资料，并负有保密责任。公司亦已制定程序如何处理任何疑似违反个人资料的个案，并会在法律规定公司必须采取行动的情况下，通知业务伙伴及任何适用的监管机构。

数据保留

公司只会在有需要的情况下保留业务伙伴的个人资料，以履行收集该等资料的目的。至于保留期限，则根据当地法律法规、以及业务伙伴与公司之间关系的性质及持续时间而定。为确定个人资料的适当保留期限，公司考虑个人资料的数量、性质和敏感度、以及未经授权使用或披露业务伙伴个人资料而造成损害的潜在风险、公司处理业务伙伴个人资料的目的和公司能否透过其它途径达到这些目的，以及适用的法律规定。在某些情况下，公司可能会将该等个人资料隐去姓名或使用假名，使其不再与该业务伙伴有关联。在这种情况下，公司可使用该等数据，而无须另行通知该业务伙伴。

业务伙伴的法律权利

根据业务伙伴所在国家的不同，业务伙伴可能对其个人资料享有一定的法律权利。如果该业务伙伴希望获得任何进一步的信息或行使任何权利，包括拒绝处理其个人资料或撤回同意处理其个人资料的权利，请联系公司客户服务部门办理。

顾客及其他业务伙伴的个人资料

业务伙伴同意，其在经营业务时，将收集和/或处理顾客或其他第三方的个人资料， 包括任何其他业务伙伴（“第三方个人资料”），那么该业务伙伴将代表公司就适用的数据保护法律而对数据负责，以数据处理者的身份处理此等个人资料，除非业务伙伴根据适用的数据保护法律而被要 求处理任何第三方个人资料，否则业务伙伴仅可出于本《条款与政策》（构成公司作为数据控制者的书面指示）中规定的目的，并仅可通过本《条款与政策》中规定的手段，处理任何第三方个人资料。

业务伙伴仅可处理通过公司批准的渠道或提供给业务伙伴的材料（如顾客表格）收集到的第三方 个人资料。业务伙伴处理第三方个人资料的目的只能出于发展和经营业务伙伴的业务，包括按照公司官方材料中包含的形式提供给第三方的隐私通知以执行任何相关第三方签订的合同。

业务伙伴将确保其已采取经公司审核和批准的适当安全措施，以预防未经授权或非法处理第三方个人数据的风险，以及防止该等个人资料的意外丢失、销毁或损坏。业务伙伴若发现任何涉及第三方资料泄露的情况，将尽快或在 24 小时内通知公司，并将协助公司对任何数据泄露、数据主体的任何请求 （包括任何对数据主体权利的行使）做出响应，并证明其遵守了适用的数据保护法律。该业务伙伴将以公司提供的形式保存其处理活动的记录。

除非上传到公司自己的安全服务器上存储，否则业务伙伴不得将任何第三方个人资料传输到其居住国以外。业务伙伴不得指定任何第三方处理者处理任何第三方个人资料。

除本《条款与政策》的隐私政策部分的规定、范围、性质、目的和任何第三方个人资料的处理时间和处理个人数据的类型，所有条款均应在公司网站上发布的隐私政策中规定，该等条款应构成公司向业务伙伴作为数据处理者所发出的书面指示的一部分。

在业务伙伴协议终止时，除非根据适用的数据保护法律要求保留任何第三方个人资料，否则业务伙伴将根据 USANA 的书面指示删除所有第三方个人资料。

61. 争议解决

本规定影响业务伙伴与 USANA 及其关联方之间产生的任何性质的纠纷、索赔或争议，并且，无论此类争议是否基于法律承认或以之为基础的权利、特权或利益、或基于法规、合同、侵权行为、或其它（“争议”），均应根据本条款进行解决。双方理解并同意，本第 61 条作为独立的明确协议生效，可与本协议其它章节分离，并且不论本协议任何其它条款（包括但不限于本《条款与政策》）能否执行，本条款均可执行。双方进一步理解并同意，业务伙伴协议全部或部分不可执行不代表本第 61 条争议解决条款不可执行。对本条款的考虑包括但不限于双方就争议解决协议达成共识。本第 61 条在本协议终止后仍然有效。双方同意，公司与业务伙伴间的任何争议，一方可向双方合同中约定的有管辖权的诉讼/仲裁机构提起诉讼/仲裁并适用中华人民共和国的法律规定解决。

不论本协议中是否存在相冲突的约定，公司对本第 61 条中的争议解决协议所做的任何修订仅限业务伙伴明确表示同意此等修订后生效。业务伙伴可通过遵守拟议修订中附带的指示来表明其同意此等拟议修订。任何不同意对争议解决协议提出修改意见的业务伙伴，在发出修改通知后三十(30)天内，公司可终止其合作合同。任何此等修订应适用于修订生效日期当日或之后由业务伙伴或公司提出的所有索赔，不论此等索赔原本发生日期或任何事实的准确性。

62. 释义

- 协议：公司与业务伙伴之间具有法律约束力的合同，包含业务伙伴申请表，本《条款与政策》、合作合同及奖励计划。
- 申请表：由希望成为公司优惠顾客、或与公司签订合作合同的人士填写并签署的表格。
- 业务伙伴：在公司注册的可以优惠价格购买公司产品的优惠顾客、或与公司签署了合作合同并由公司授权其为顾客提供服务的服务商、或与公司签署了直销员推销合同，可以直销方式销售公司产品的直销员。业务伙伴与公司的关系受合同约束。
- 商务中心：是服务商开展业务活动的中心，通过该活动购买产品并累积订单额。
- 业务机会：公司确定的关于公司产品促销或奖励计划的活动。
- 奖励计划：公司使用的特定计划，界定业务伙伴奖励组成的细节和要求。

- 竞争企业：销售类似或竞争性营养补充品、食品和能量产品、护肤产品，或任何其它健康和保健产品的企业。

- 机密信息：由业务伙伴提供或提供给业务伙伴有关公司业务的信息，不论以书面、邮件、口头或任何其他形式，均为机密、专有和/或通常不想外界公开的信息，包括但不限于公司商业机密、知识产权、业务伙伴和顾客身份及联系信息，报表或其他未公开的报表中包括的资料。

- 顾客：为个人用途购买产品以及没有向任何第三方转售产品意图的人士。

- 登记（注册）：成为公司优惠顾客、或与公司签订合同以独立经营业务的行为。

- 文宣资料：公司所提供关于产品和商机的广告及资讯材料。

- 涉及主体

1、优惠顾客：向公司申请并注册成为优惠顾客，购买葆婴产品并享受产品购买优惠价格和权益的消费者。

2、服务商：与公司签订《市场服务合同》，经公司授权，为公司及公司顾客提供客户管理、客户拓展、市场宣传、市场推广、产品咨询、产品推介、退换货等市场服务的业务伙伴。服务商通过为公司及公司顾客提供上述市场服务，根据与公司的约定及公司相关政策，从公司获得相应的服务费收益。

3、直销员：在固定营业场所之外，将公司产品直接推销给消费者的人员。 按照《直销管理条例》规定，直销员应当与公司签订《直销员推销合同》，并获得公司颁发的《直销员证》，在公司获得政府许可从事直销活动并已设立服务网点的地区依法从事直销活动、并从公司获得直销员报酬。

- 产品：公司依法生产或委托第三方加工生产的并由公司通过公司自身拥有的产品销售平台向中国大陆市场的顾客（包括所有业务伙伴）销售的产品。

- 关联方：任何公司管理人员、董事、股东、雇员、代理商或附属实体。就本协议中具体提及的目的而言，关联方为本协议的第三方受益人，包括但不限于第 61 条中的争议解决协议。

- 销售工具：公司制作，用于产品销售、招募、或进行业务伙伴培训的任何类型的材料。

- 销售额：公司销售产品所产生的金额（公司按照统一的标准以积分形式计算）。

- USANA：USANA Health Sciences, Inc.，一家位于美国犹他州的公司。

- 葆婴/公司/葆婴公司：葆婴有限公司，一家在中国北京合法注册的有限责任公司。